

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3500/2530

นาง ยงค์ สภาพพร
นาย บุญ ชู จันทร์ สุข ธี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ขณะที่จำเลยที่ 1 ขั้บรณนัต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเลยที่ 2 โดย
ประมาทชนรถจักรยานยนต์ที่บุตรโจทก์ขับซึ่งเป็นเหตุให้บุตรโจทก์และผู้นั่งซ้อนท้าย
ถึงแก่ความตายนั้น จำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขั้บรณนัต์ของจำเลยที่ 2
และได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ให้นำรถยนต์คันเกิดเหตุไปปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า
จังหวัดอ่างทอง ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน จำเลยที่ 1 ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปช่วยยก
เสาไฟฟ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำเลยที่ 2 มิได้สั่ง แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะมีได้
รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 แต่งานดังกล่าวก็เป็นงานของจำเลยที่ 2 โดยตรงประกอบกับ
จำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่ใช้ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครไปใช้ต่าง
จังหวัด เป็นการมอบให้จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์นั้นจนกว่าจะนำกลับ
มาส่งมอบยังสถานที่เดิมการที่จำเลยที่ 1 ขั้บรณนัต์คันดังกล่าวในคืนเกิดเหตุจึง
เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่
1 ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของนายจำลอง สภาพพร ผู้ตายจำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขั้บรยณนตื้บรทุกขของจำเลยที่ 2ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชนรถจักรยานยนตื้ซึ่งผู้ตายขับขึ้และนายประสงค์ หน้างามนั้งช้อนท้าย เป็นเหตุให้บุคคลท้งสองถึงแก่ความตาย ขอให้จำเลยท้งสองร่วมนกันใช้ค่าเสียหายและค่าขาดร้ไ้รูปการะเลี้ยงตุรวมเป็นเงิน 174,260 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนั้ดยี้นคำให้การและขาดนั้ดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้กระทำละเมิด หากจำเลยที่ 1 กระทำผิดจริงก็เป็นการกระทำนอกทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และโจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยท้งสองร่วมนกันชำระเงินจำนวน135,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดคร้ิงต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร้จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ได้ขั้บรยณนตื้ของจำเลยที่ 2 โดยประมาทชนรถจักรยานยนตื้ที่ผู้ตายขับขึ้มาและผู้นั้งช้อนท้ายถึงแก่ความตายจริงแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ขณะจำเลยที่ 1 กระทำผิด จำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขั้บรยณนตื้ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ให้นำรยณนตื้คันเกิดเหตุ

ไปปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อำเภอวิเศษไชยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำเลยที่ 1 ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปช่วยยกเสาไฟฟ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนวันเกิดเหตุ 1 วัน โดยจำเลยที่ 2 มิได้สังเกตเห็นว่าแม้จำเลยที่ 1 จะมีได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 แต่งานดังกล่าวก็เป็นงานของจำเลยที่ 2 โดยตรง ประกอบกับจำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่ใช้ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครไปใช้ต่างจังหวัด เป็นการมอบให้จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์นั้นจนกว่าจะนำกลับมาส่งมอบยังสถานที่เดิม นอกจากนี้ได้ความจากนายจุมพฏ ศรีสุกใส พยานจำเลยซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ว่าได้เคยอนุญาตให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์คันเกิดเหตุไปพักนอนที่จังหวัดอ่างทองเสมอ การที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ดังกล่าวในคืนเกิดเหตุจึงเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบจำเลยที่ 1 ด้วย ฯลฯ

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุษิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ